

รายงานการประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญ ครั้งที่ 1/2569

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น.

ณ บริเวณอาคารสโมสร

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับสมาชิกผู้ถือกรรมสิทธิ์ครบทุกรายแล้ว และในวันนี้มีสมาชิกและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 แปลง จากทั้งหมด 89 แปลง แต่เนื่องจากยังไม่ได้มีการจัดเก็บค่าส่วนกลาง จึงขออนับคะแนนเสียง 1 แปลงต่อ 1 เสียงในการนับองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า หมวดที่ 7 ข้อที่ 33 (องค์ประชุมหนึ่งในสาม) และที่ประชุมแต่งตั้งให้นายกิตติพงษ์ เกษะโกมล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบถึงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2569 ที่ผ่านมา โดยได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านฯ จำนวน 9 ท่าน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสำรวจสาธารณูปโภคของหมู่บ้านทั้งหมด รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้จัดสรรที่ดิน และได้ดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย ในนาม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า เพื่อใช้สำหรับให้สมาชิกโอนค่าส่วนกลางดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการ 5 คนเปิดบัญชี และต้องใช้ 3 ใน 5 คน ในการเบิกถอนแต่ละครั้ง

เลขที่บัญชีที่เปิดใหม่

ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง 2)

ชื่อบัญชี: นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า

บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 230-1-77274-5

การรับโอนสาธารณูปโภคต่าง ๆ มีดังนี้

โฉนดที่ดิน

1. โฉนดเลขที่ 1612 เลขที่ดิน 153 พื้นที่ 64 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
2. โฉนดเลขที่ 38989 เลขที่ดิน 87 พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

วาระที่ 1

การจัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านสวนเอกฯ

การรับโอนสาธารณูปโภคส่วนกลาง



อุปกรณ์ เครื่องมือ ต่าง ๆ มีดังนี้

1. อาคาร รปภ. หน้าหมู่บ้านพร้อมสวนด้านหลังอาคาร รปภ. และระบบไม้กั้นรถทางเข้า-ออกหมู่บ้าน
2. ห้องน้ำ ด้านข้างของอาคาร รปภ.
3. บ้ายไฟ เสาสูงหน้าหมู่บ้าน
4. บ้ายใหญ่หน้าหมู่บ้าน
5. บ่อมไฟ โรงสูบน้ำ
6. ทางเข้าโรงสูบน้ำ
7. โรงสูบน้ำเก่า
8. เครื่องสูบน้ำ
9. ประตูกั้นน้ำเข้า-ออก กับคลองสอง รังสิต

วาระที่ 1 การจัดตั้งนิติบุคคลของหมู่บ้านสวนเอก ฯ



มีสมาชิกหมู่บ้าน ฯ ได้สอบถามถึงพื้นที่ สโมสร เช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามเบตมินตัน สวนสาธารณะ ทางคุณประพนธ์ได้ชี้แจงว่า หมู่บ้านสร้างขึ้นก่อนมี พรบ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จึงไม่รวมอยู่ใน สาธารณูปโภค ตาม พรบ. ฯ และถ้าสมาชิกมีความประสงค์จะให้โอนเป็นสาธารณูปโภคส่วนกลาง นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร ต้องรับผิดชอบค่าโอน และการบำรุงดูแลรักษาในส่วนนี้ ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน

มติที่ประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลฯ

คุณอมสิน กลั่นมาลี กรรมการฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ ที่ผ่านมา และได้มีการรับรองข้อบังคับของนิติบุคคลฯ ไว้นั้น ซึ่งบางเนื้อหายังไม่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งหมด ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลฯ โดยมีรายละเอียด ข้อบังคับที่แก้ไขตามจดหมายที่ได้ส่งให้แต่ละบ้าน ที่ดินเปล่า ล่วงหน้า ก่อนการประชุม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 37 แปลง เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไข ข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนเอก เลคปาร์ค วิลล่า ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองระเบียบการอยู่อาศัยฯ

คุณอมสิน กลั่นมาลี กรรมการฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบว่า หมู่บ้านฯ ยังไม่ได้มีการจัดทำ ระเบียบการอยู่อาศัยฯ ที่ใช้ภายในหมู่บ้านฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาระเบียบการอยู่อาศัยฯ ที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ภายในหมู่บ้านฯ ตามร่างระเบียบการอยู่อาศัยฯ ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 37 แปลง เห็นชอบรับรองระเบียบการอยู่อาศัยฯ ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

คุณแดน ศรมณี รองประธานกรรมการฯ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาอัตราการจัดเก็บ ค่าส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดและประชุมเพื่อนำเสนอให้สมาชิกได้รับทราบในการประชุม ในวันนี้ โดยนำเสนอตัวเลขค่าส่วนกลางของหมู่บ้านฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าส่วนกลางของแปลงที่มีสิ่งปลูกสร้าง

รายการ	ค่าส่วนกลางปัจจุบัน	ค่าส่วนกลางใหม่เริ่ม มิถุนายน 2569	หมายเหตุ
ค่าส่วนกลางบ้าน พื้นที่ < 250 ตรว. (บาท/เดือน)	1,950.	2,340	แปลงที่มีบ้าน พื้นที่น้อยกว่า 250 ตรว.
ค่าส่วนกลางบ้าน พื้นที่ = 250 ตรว. (บาท/เดือน)	2,600.	3,120	แปลงที่มีบ้าน พื้นที่เท่ากับ 250 ตรว.
ค่าส่วนกลางบ้าน ฐาน > 250 ตรว. (บาท/เดือน) และ อัตราส่วนเกิน 250 ตรว. (บาท/ตรว./เดือน)	2,600. 2.6	3,120 3.12	ฐานสำหรับพื้นที่เกิน 250 ตรว.

ค่าส่วนกลางของแปลงที่ดินเปล่า

รายการ	ค่าส่วนกลาง ปัจจุบัน	ค่าส่วนกลาง ใหม่	หมายเหตุ
ค่าส่วนกลางที่ดินเปล่า (บาท/เดือน/แปลง)	500.		1 แปลง = 500 บาท ไม่ว่าพื้นที่เท่าไร
ค่าส่วนกลางบ้าน พื้นที่ < 250 ตรว. (บาท/ เดือน)	500	1,800	
ค่าส่วนกลางบ้าน พื้นที่ = 250 ตรว. (บาท/ เดือน)	500	2,400	
ค่าส่วนกลางบ้าน ฐาน > 250 ตรว. (บาท/ เดือน)	500	3,000	

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือน และจัดเก็บเป็นรายเดือน แต่ขอความร่วมมือจากสมาชิกช่วยชำระเป็นรายไตรมาส หรือรายปี เพื่อให้ นิติฯ มีเงินสำรองเพียงพอในการดำเนินงาน หากสมาชิกชำระล่าช้าต้องเสียค่าปรับในอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

หลังจากเริ่มจัดเก็บแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือนจะมีการนัดประชุมกับสมาชิกหมู่บ้านฯ ทบทวนอัตราใหม่อีกครั้งหนึ่งตามความเหมาะสม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 37 แปลง เห็นชอบรับรองอัตราการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่นำเสนอ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ตามที่สมาชิกได้มีการขอให้แก้ไขเนื้อหาในร่างระเบียบการอยู่อาศัยฯ ที่ให้สมาชิกพิจารณารับรองในวาระที่ 3 นั้น ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขร่างระเบียบการอยู่อาศัยฯ โดยมีข้อความที่ขอแก้ไขดังนี้

- ระเบียบการอยู่อาศัยฯ หมวดที่ 2 ข้อ 4 ให้เพิ่มคำว่า “ประสงค์” ซึ่งเดิมที่มีข้อความว่า “วัตถุประสงค์”
- ระเบียบการอยู่อาศัยฯ หมวดที่ 4 (1) นิติบุคคลฯ ,คณะกรรมการ ให้ลงเวลาในการพิจารณาแบบแปลนบ้านที่สมาชิกขอต่อตกแต่งต่อเติมจากเดิม 30 วัน เป็น 15 วัน
- ระเบียบการอยู่อาศัยฯ หมวดที่ 4 (2) การต่อเติมที่อยู่อาศัยเพียงเล็กน้อย เช่น ต่อเติมหลังคาหลังบ้าน ขอให้ปรับลดวงเงินค่าประกันจาก 50,000 บาท เป็น 20,000 บาท
- ระเบียบการอยู่อาศัยฯ หมวดที่ 5 ข้อ 18 (3) รตนบุคคลภายนอกหรือรตญาติที่มาจอดค้างคืนภายในหมู่บ้านฯ ตั้งแต่ 3 คืนขึ้นไปต้องแจ้งขออนุญาตต่อผู้จัดการหมู่บ้านฯ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้รับทราบ หากน้อยกว่า 3 วันไม่ต้องขออนุญาต
- ที่ดินแปลงเปล่าที่ถือครองเกิน 5 ปี ควรคิดค่าส่วนกลางในอัตราเดียวกับแปลงที่มีสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานในที่ประชุมฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 13.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานในที่ประชุม
(นายกิตติพงษ์ เกษะโกมล)

นายสัญญา โนนุช : ผู้บันทึกการประชุม